

प्रारंभिक अधिसूचना

क्र.उजिभु/मं.अं./कावि-174/2024

उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन)

कान्होली नाला प्रकल्प नागपूर

दिनांक 02/01/2025

भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम 11(1) खालील अधिसूचना

ज्याअर्थी भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 (30 OF 2013) च्या कलम 3 मधील पोट कलम (3) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वनविभाग अधिसूचना क्रमांक MIS-11/2014/C.R.77/A-2 दिनांक 19 जानेवारी 2015 (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमिन संपादन करतांना (सदरु कायद्याच्या कलम 3 मधील पोटकलम (झेड अ नुसार) जिल्ह्यातील 500 हेक्टर पेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्या अंतर्गत जमिन संपादन करण्यास शासनाच्यावतीने समुचित शासन म्हणुन घोषित करण्यात आले आहे.

आणि ज्याअर्थी या अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणुन घोषित करण्यात आले आहे, त्याअर्थी अनुसूची I मध्ये दर्शविलेल्या जमिनी (या पुढे याच "उक्त भूमी" असा उल्लेख करण्यात येईल) अनुसूची II मध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे. (यापुढे याचा उल्लेख "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात येईल) याबाबत जिल्हाधिकारी नागपूर यांची समुचित शासन म्हणुन खात्री झाल्यामुळे सदरु कायद्याच्या कलम 11 च्या पोटकलम 1 नुसार सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनासाठी जमिन संपादन करण्यात येते असे अधिसूचित करणे आवश्यक आहे).

आणि ज्याअर्थी सदरु भूमीसंपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादीत करतांना भुधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत जोडलेल्या अनुसूची III मध्ये नमुद केलेले आहे.

आणि ज्याअर्थी भूमीसंपादन कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमीसंपादन करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत जोडलेल्या अनुसूची IV मध्ये नमुद केलेला आहे.

आणि ज्याअर्थी या भूमीसंपादन कायद्याचे कलम 43 पोट कलम (1) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करण्याकरीता सोबत जोडलेल्या अनुसूची V मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुद केलेले आहे. (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास अनुसूची V मध्ये माहिती देणे आवश्यक आहे.

त्याअर्थी सदरु कायद्याच्या कलम 11 चे पोट कलम (4) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांका पासून सदरु भूमी कायद्याच्या प्रकरण 4 खाली कार्यवाही पुर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार करविणार नाही किंवा अश्या जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.

परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट कलमाच्या अमलबजावणी मधुन अशा भूमी मालकास सुट देऊ शकेल.

परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची अथवा क्षतीची जिल्हाधिकारी व्दारे भरपाई देण्यात येणार नाही.

पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की, सदरु भुमी संपादन कायद्याचे कलम 11 च्या पोट कलम (5) अन्वये जिल्हाधिकारी भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम 2013 (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त नियम" असा करण्यात येईल) चे नियम 10 उपनियम (3) अन्वये भुमीअभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेतील.

त्याअर्थी समुचीत शासन म्हणुन जिल्हाधिकारी सदरु कायद्याचे कलम 3 पोट कलम (ग) अन्वये उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन) कान्होली नाला प्रकल्प, नागपूर यांना जिल्हाधिकारी यांची कर्तव्ये पार पाडण्यास प्राधिकृत करीत आहे.

अनुसुची I जमीनीचे वर्णन

भू.प्र.क्र. 1/अ-65/2023-24

गावाचे नाव :- पारडी(रिठी), तालुका:- सावनेर, जिल्हा:- नागपूर, प.ह.न. 34

अ.क्र.	सर्व्हे क्रं. किंवा गट क्रं.	संपादनाखालील क्षेत्र (अदमासे) हे.आर मध्ये
कन्हान नदी प्रकल्प (कोच्छी बॅरेज)		
1	62/1	1.04
2	62/2	1.04
3	165	0.28
4	166	0.57
5	61	0.64
6	17/1	0.82
7	17/2	1.12
8	17/3	1.12
	एकुण	6.63

अनुसुची II

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण

प्रकल्पाचे नाव	:	कन्हान नदी (कोच्छी बॅरेज) प्रकल्प
प्रकल्पाचे कामाचे विवरण	:	कन्हान नदी प्रकल्पाअंतर्गत बाधित गाव मौजा खैरी (ढालगाव) गावठाणाच्या पुनर्वसनाकरीता भुसंपादनाचा प्रस्ताव
प्रकल्पाचे समाजाला होणारे फायदे	:	कन्हान नदी (कोच्छी बॅरेज) प्रकल्प मौजा खैरी (ढालगाव)/पारडी(रिठी) ता.सावनेर जि.नागपूर गावठाणाच्या पुनर्वसनाकरीता भुसंपादनाचा प्रस्तावासाठी 6.63 हे.आर.

अनुसुची III

प्रकल्प बाधितांना विस्थापित करणे
आवश्यक असल्याबाबतची कारणे : निरंक

अनुसुची IV

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर निर्णय क्र. विप्राविम/कातां5/2825/2007 दिनांक 31/08/2007.

अनुसुची V

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल

अ. अधिका-याचे नाव पदनाम :- निरंक
ब. अधिका-याचे कार्यालयीन पत्ता :- निरंक
क. ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रकासकाची
नियुक्ती करण्यात आली त्या अधिसूचनेचे
विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापुर्वी भरावे)

विशेष नोंद

:- भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी
(भूसंपादन) कान्होली नाला प्रकल्प नागपूर
यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी उपलब्ध
आहे.

ठिकाण :- नागपूर
दिनांक :- 02/01/2025


उपजिल्हाधिकारी
(भूसंपादन)
का.ना.प्र. नागपूर


जिल्हाधिकारी,
नागपूर

प्रारंभिक अधिसूचना

क्र.उजिभू/मं.अं./कावि-173/2024

उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन)

कान्होली नाला प्रकल्प नागपूर

दिनांक 03/01/2025

भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम 11(1) खालील अधिसूचना

ज्याअर्थी भुमीसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनीयम 2013 (30 OF 2013) च्या कलम 3 मधील पोट कलम (3) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वनविभाग अधिसूचना क्रमांक MIS-11/2014/C.R.77/A-2 दिनांक 19 जानेवारी 2015 (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमिन संपादन करतांना (सदरु कायद्याच्या कलम 3 मधील पोटकलम (झेड अ नुसार) जिल्ह्यातील 500 हेक्टर पेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्या अंतर्गत जमिन संपादन करण्यास शासनाच्यावतीने समुचित शासन म्हणुन घोषित करण्यात आले आहे.

आणि ज्याअर्थी या अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचीत शासन म्हणुन घोषित करण्यात आले आहे, त्याअर्थी अनुसूची I मध्ये दर्शविलेल्या जमिनी (या पुढे याच "उक्त भूमी" असा उल्लेख करण्यात येईल) अनुसूची II मध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे. (यापुढे याचा उल्लेख "उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात येईल) याबाबत जिल्हाधिकारी नागपूर यांची समुचित शासन म्हणुन खात्री झाल्यामुळे सदरु कायद्याच्या कलम 11 च्या पोटकलम 1 नुसार सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनासाठी जमिन संपादन करण्यात येते असे अधिसूचित करणे आवश्यक आहे).

आणि ज्याअर्थी सदरु भुमीसंपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भुमी संपादीत करतांना भुधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत जोडलेल्या अनुसूची III मध्ये नमूद केलेले आहे.

आणि ज्याअर्थी भुमीसंपादन कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भुमीसंपादन करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत जोडलेल्या अनुसूची IV मध्ये नमूद केलेला आहे.

आणि ज्याअर्थी या भुमीसंपादन कायद्याचे कलम 43 पोट कलम (1) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करण्याकरीता सोबत जोडलेल्या अनुसूची V मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमूद केलेले आहे. (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास अनुसूची V मध्ये माहिती देणे आवश्यक आहे.

त्याअर्थी सदरु कायद्याच्या कलम 11 चे पोट कलम (4) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांका पासुन सदरु भुमी कायद्याच्या प्रकरण 4 खाली कार्यवाही पुर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार करविणार नाही किंवा अश्या जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही.

परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भुमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट कलमाच्या अमलबजावणी मधुन अशा भुमी मालकास सुट देऊ शकेल.

परंतु आणखी असे की, कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची अथवा क्षतीची जिल्हाधिकारी व्दारे भरपाई देण्यात येणार नाही.

पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की, सदरु भुमी संपादन कायद्याचे कलम 11 च्या पोट कलम (5) अन्वये जिल्हाधिकारी भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम 2013 (यापुढे ज्याचा उल्लेख "उक्त नियम" असा करण्यात येईल) चे नियम 10 उपनियम (3) अन्वये भुमीअभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेतील.

त्याअर्थी समुचीत शासन म्हणुन जिल्हाधिकारी सदरु कायद्याचे कलम 3 पोट कलम (ग) अन्वये उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन) कान्होली नाला प्रकल्प, नागपूर यांना जिल्हाधिकारी यांची कर्तव्ये पार पाडण्यास प्राधिकृत करित आहे.

अनुसुची I जमीनीचे वर्णन

भू.प्र.क्र. 2/अ-65/2023-24

गावाचे नाव :- पारडी(रिठी), तालुका:- सावनेर, जिल्हा:- नागपूर, प.ह.न. 34

अ.क्र.	सर्व्हे क्रं. किंवा गट क्रं.	संपादनाखालील क्षेत्र (अदमासे) हे.आर मध्ये
कन्हान नदी प्रकल्प (कोच्छी बॅरेज)		
1	12	1.51
2	13	1.07
3	161	0.80
4	1	0.49
5	2	3.80
6	3	0.45
7	15	1.27
8	16/1	0.60
9	9	0.72
10	164/1	0.20
11	68/2	0.92
12	69	0.66
13	18	1.01
14	14	0.48
15	19	3.30
16	20	2.45
17	16/2	0.38
18	70/1	0.85
19	70/2	0.11
20	163	0.80
21	162	0.67
22	4	0.83

23	5	1.00
24	6	0.90
25	10	1.28
26	11	1.57
27	74	0.40
28	75	1.21
29	76	1.28
30	77	0.54
31	78	0.96
32	79	0.60
33	80	0.43
34	83/1	0.94
35	83/2/1	0.72
36	81	1.56
37	72/1	0.18
38	72/2	0.17
39	67	1.80
40	164/2	0.14
41	73	0.75
	एकुण	39.80

अनुसुची II

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण

प्रकल्पाचे नाव	:	कन्हान नदी (कोच्छी बॅरेज) प्रकल्प
प्रकल्पाचे कामाचे विवरण	:	कन्हान नदी प्रकल्पाअंतर्गत बाधित गाव मौजा खैरी(ढालगाव) गावठाणाच्या पुनर्वसनाकरीता भुसंपादनाचा प्रस्ताव
प्रकल्पाचे समाजाला होणारे फायदे	:	कन्हान नदी (कोच्छी बॅरेज) प्रकल्प मौजा खैरी (ढालगाव) ता.सावनेर जि.नागपूर गावठाणाच्या पुनर्वसनाकरीता भुसंपादनाचा प्रस्तावासाठी 39.80 हे.आर.

अनुसुची III

प्रकल्प बाधितांना विस्थापित करणे आवश्यक असल्याबाबतची कारणे	:	निरंक
---	---	-------

अनुसुची IV

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर निर्णय क्र. विपाविम/कातां5/2825/2007 दिनांक 31/08/2007.

अनुसुची V

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल

अ. अधिका-याचे नाव पदनाम :- निरंक

ब. अधिका-याचे कार्यालयीन पत्ता :- निरंक

क. ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रकासकाची
नियुक्ती करण्यात आली त्या अधिसूचनेचे
विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापुर्वी भरावे)

विशेष नोंद :- भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी
(भूसंपादन) कान्होली नाला प्रकल्प, नागपूर
यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे.

ठिकाण :- नागपूर

दिनांक :- 03/01/2025

उपजिल्हाधिकारी
(भूसंपादन) का.ना.प्र.
नागपूर